

损毁文物，文物局能否处罚？

【案情介绍】

2001年5月，胡某在游览国家明文保护的古寺庙时，一时兴起，用小刀在古建筑上刻下“胡某到此一游”，致使古建筑表皮严重污损。县文物局在查明有关事实后，对胡某作出罚款200元，并赔偿寺庙损失的处罚决定。

胡某在接到行政处罚决定书后，对自己违反治安管理的行为予以承认，但提出县文物局不具有行政处罚权，无权作出处罚决定，并以此为由向县人民法院提起行政诉讼。县人民法院经审理后，支持胡某的起诉理由，撤销了县文物局的行政处罚决定。

【法律分析】

本案涉及的是实施行政处罚权的主体资格问题。

《行政处罚法》第15条规定：“行政处罚由具有行政处罚权的行政机关在法定职权范围内实施。”

因此，行政处罚的主体资格包括以下三个方面内容：第一，必须是履行外部行政管理职能的行政机关。根据行政机关活动的效力是否及于行政机关以外的公民和组织，可以将行政机关分为内部行政机关和外部行政机关。内部行政机关是基于隶属关系（特别权力关系）对行政系统内部的人员和事物实施管理的机关，如各级人民政府的办公机构、计划机构、统计机构、人事机构、财务机构、监察机构、咨询机构、后勤机构等。外部行政机关是指依据法律的授权，代表国家对公民、法人或者其他组织实施管理的机关。行政处罚是行政机关管理社会事物、维护社会秩序的一项重要权力。因此，只有外部行政机关才有必要和可能享有此项权力。第二，必须有法律、法规和规章的明确授权。外部行政机关虽然享有管理社会事物的权力，但是，它并不必然地享有行政处罚权，行政机关享有的行政处罚权必须经法律、法规和规章的明确授权。这些法律规范性文件在设定行政处罚的行为、种类和幅度的同时，必须明确规定由何行政机关进行实施。第三，必须在法定职权范围内行使行政处罚权，否则构成越权，越权无效。

本案中，县文物局能否行使行政处罚权呢？这就要看县文物局是否具有行政处罚的主体资格。《中华人民共和国文物保护法》规定，行使文物管理权的是各级文化行政管理部门和文物保护机构，而行使文物处罚权的则是公安和工商行政管理部门。因此，《中华人民共和国文物保护法》只授予了县文物局行政管理的职权，而没有授权其行使处罚的权力。胡某的行为虽然破坏了文物，理应受到行政处罚，但县文物局应将案件移交给县公安局依法处理，县文物局违背法律规定作出的行政处罚决定是无效的。

酒醉时伤人，酒醒后受罚

【案情介绍】

2000年2月，王某与张某共同出资开办小餐馆。为庆祝开张，两人一起邀请几个朋友小聚。晚上6点多钟，几个人边聊边喝，不知不觉已过了3个多小时，王、张等人人都已略显醉意。席间，王、张二人发生口角，王某十分气愤，操起桌上的刀将张某的胳膊扎伤。

事后，王某十分后悔，主动到公安局自首。经鉴定，张某属轻微伤。王某被县公安局处以罚款200元的行政处罚。

【法律分析】

该案涉及的是醉酒的人是否应承担法律责任或是考虑从轻、减轻处罚的问题。

《治安管理处罚条例》第12条规定：“醉酒的人违反治安管理的，应予处罚。醉酒的人在醉酒状态中，对本人有危险或者对他人的安全有威胁的，应当将其约束到酒醒。”

因此，醉酒的人实施违法行为的，应当给予行政处罚，且不属于从轻、减轻处罚的对象。醉酒的人酒醉后，神经受到刺激而处于麻痹状态，无法控制和辨认自己的行为，导致违反法律。但是，这种无法抑制自己行为的情况并非病态，只是由于醉酒人酗酒过量而引起。醉酒人在喝酒之前，应意识到过多饮酒会出现麻痹状态，可能会因为无法控制自己的行为而对他人的人身或财产造成伤害，完全可以少饮酒而避免不法行为的出现。因此，对这种明知故犯的醉酒人，公安机关应对其违反治安管理的行为给予处罚。

公安机关一旦发现处于醉酒状态的醉酒人有不安全举动，应采取适当方式约束其行为，直到促其酒醒，恢复意识和自控能力，消除隐患。

需要说明的一点是，有一种病理性酒精中毒，属于精神病。如果这种病人在实施违法行为时不能辨认或者控制自己的行为，应视为无责任能力人，不能给予行政处罚。（摘自《以案说法》）

编辑 / 温贵璇

